BETTEX · ESTRUTURA JURÍDICA PREPARATÓRIA

BETTEX — proposta inicial de estruturação da entidade única

Data da consulta: 3 de outubro de 2026.

Natureza do documento: memorando preparatório para estruturação e consulta jurídica. Não é estatuto, contrato definitivo, parecer jurídico, registro de empresa ou autorização de emissão. Não está pronto para assinatura. Nenhuma captação, incorporação ou contato externo foi realizado.

1. Decisão empresarial já tomada

A BETTEX será estruturada, como objetivo empresarial, por **uma única pessoa jurídica comercial**, responsável pelo projeto, emissão do token, aplicativo, tesouraria, execução das estratégias e obrigações perante os participantes. Não há proposta de segunda empresa, holding com subsidiária, gestora separada ou fundação adicional.

BETTEX representa participação contratual nos resultados definidos, não ação, quota societária, voto ou propriedade proporcional da tesouraria. O titular é proprietário das suas unidades e dos ativos na carteira pessoal; créditos de yield já reconhecidos devem ser preservados. A compra não concede direito automático a resgate do capital ou recompra pela emissora.

A classificação jurídica dependerá das regras locais e das funções efetivamente exercidas. A escolha de uma empresa única não exclui, por declaração, regras de investimento coletivo, oferta financeira, ativos digitais ou gestão. Se uma alternativa exigir outra pessoa jurídica própria ou direitos incompatíveis, essa alternativa não atende ao desenho escolhido sem nova decisão do criador.

Nome de trabalho: Entidade BETTEX. **Denominação comercial proposta para avaliação:** BETTEX Digital. Nome disponível, sufixo societário, registro de marca e forma jurídica ainda não verificados. “Fundação” pode deixar de ser usado; não pressupomos uma entidade sem fins lucrativos.

2. Conclusão comparativa inicial

Prioridade de investigação recomendada: El Salvador; alternativa Dubai; alternativa Sérvia. Essa ordem é uma avaliação preliminar de aderência ao instrumento de renda e ao objetivo de emissão pública, não ranking de custo, tributação total ou garantia de autorização das estratégias. Nenhum país está escolhido.

El Salvador apresenta o caminho documental mais diretamente relacionado a um token que dá direito a resultados sem transformar o comprador em sócio. A lei publicada define “Oferta Pública de Ingresos”, incluindo ganhos, lucros e rendimentos. A CNAD descreve os requisitos

da emissão e publica exemplos de ofertas de tokens de renda. Isso justifica consultar primeiro esse regime, mas não demonstra que uma tesouraria com as quatro estratégias da BETTEX será aprovada [S1–S3].

El Salvador

- **Forma comercial candidata:** S.A.S. de C.V. ou S.A. de C.V., a escolher após avaliação societária, tributária e regulatória. A plataforma oficial do CNR admite SA e SAS; não se afirma que ambas sejam automaticamente adequadas a todas as autorizações da BETTEX [S4].
- **Caminho de emissão:** consulta à CNAD sobre oferta pública de ingresos e enquadramento do token BETTEX; preparar Documento de Informação Relevante (DIR), relatório de certificador registrado e estruturação conforme requisitos vigentes. Registro comercial, registro da emissora e habilitação da emissão são atos distintos [S1–S2].
- **Evidência concreta:** aviso publicado pela CNAD em abril de 2026 descreve uma sociedade comercial emitindo o token de renda PMARISCO 1, lastreado em direitos econômicos de royalties. É evidência de uma rota de emissão de renda, não precedente de aprovação de apostas, gestão coletiva por IA ou ativos de investimento da BETTEX [S3].
- **Entidade única:** investigar se a mesma sociedade pode ser emissora, operar o aplicativo e executar as estratégias, e quais atividades exigem registro PSAD ou prestadores externos. Não presumir que a habilitação de uma emissão cubra esses serviços. O art. 19 inclui administração de produtos de investimento em ativos digitais e certas operações por conta de terceiros [S1].
- **Captação e identificação:** esclarecer acesso de varejo, identificação dos beneficiários de yield, controles AML, transferências secundárias, países aceitos e interfaces com PSAD, sem substituir essas obrigações por mera conexão de carteira.
- **Tributação:** há benefícios legais para atividades digitais qualificadas, mas esta análise não confirma isenção integral da empresa, de receitas de serviços, dos investimentos subjacentes, de ganhos no exterior ou de residentes de outros países. Não alimentar o simulador com alíquota zero por inferência.
- **Ponto pendente determinante:** autorização e elegibilidade institucional de previsões, ações/cripto, surebet e cassinos; classificação da gestão dos recursos; uso de USDC; contas, custódia e distribuição internacional. Não foi verificada uma permissão geral para apostas ou para todas essas estratégias.

Dubai — Emirados Árabes Unidos

- **Não existe uma única resposta “abrir em Dubai”.** É necessário escolher a jurisdição interna e identificar o regulador. VARA cobre Dubai fora do DIFC; o DIFC possui regime financeiro próprio, supervisionado pela DFSA [S5–S6].
- **Fora do DIFC:** solicitar classificação do token e de todas as atividades. O rulebook VARA consultado tem versão de 19 de maio de 2025. Categoria 1 exige licença; categoria 2 exige distribuição por distribuidor licenciado. A categoria depende dos direitos e do modelo; não classificamos BETTEX automaticamente em nenhuma delas [S5].

- **No DIFC:** a DFSA trata Investment Tokens por referência a securities ou derivatives e aos direitos substancialmente semelhantes. O anúncio de 2021 é evidência da criação do regime, não substituto do rulebook vigente ou de uma decisão sobre BETTEX [S6].
- **Forma candidata:** sociedade comercial local adequada ao regime escolhido, não "fundação" como atalho. Forma, atividades permitidas, capital e substância dependem do escopo autorizado. Uma licença genérica de software não cobre a oferta financeira.
- **Entidade única:** obter confirmação de compatibilidade entre emissão, aplicação do capital e serviços do aplicativo na mesma sociedade; não contratar um pacote societário antes dessa resposta.
- **Jogos:** a GCGRA é a autoridade de jogos comerciais dos Emirados e informa que atividades comerciais de jogos sem licença são ilegais. Isso não prova que a BETTEX seja operadora de cassino ou que toda aposta como cliente necessite dessa licença; exige análise territorial e funcional das estratégias e plataformas [S7].
- **Pontos não confirmados:** varejo no desenho específico, autorizações simultâneas, orçamento, tratamento fiscal de todos os fluxos e acesso institucional às plataformas. Não há estimativa comprovada de custo ou prazo total.

Sérvia

- **Forma comercial candidata:** DOO, sujeita à compatibilidade com as autorizações necessárias. Não presumir que a forma de uma DOO comum seja também a exigida para qualquer atividade de gestão regulada [S8–S10].
- **Regime do token:** a Lei de Ativos Digitais distingue emissão, serviços digitais e instrumentos financeiros. O art. 7 prevê condições específicas para tratamento de instrumentos financeiros digitais; o limite de EUR 3 milhões em 12 meses não é dispensa geral de regras de fundos, serviços ou identificação [S8].
- **Escala BETTEX:** a hipótese de 100 mil primeiras compras de 200 USDC é 20 milhões de USDC em volume primário no ano. Essa hipótese não comprova captação, mas não sustenta presumir enquadramento numa exceção de EUR 3 milhões. Não misturar esse limite com receita das taxas ou usar câmbio inventado.
- **Investimento coletivo:** confirmar se a tesouraria e o direito a resultados caracterizam fundo alternativo, ainda que o token não dê propriedade proporcional. O regulador informa alterações da legislação de fundos em vigor desde 12 de dezembro de 2025; não usar requisitos de capital históricos como orçamento definitivo [S9].
- **Jogos:** a lei publicada em inglês incorpora as publicações 18/2020 e 94/2024. O art. 10 restringe apostas em jogos organizados no exterior feitas no território sérvio e facilitar esses pagamentos. A aplicação às plataformas e ao fluxo da BETTEX precisa de conclusão local [S11].
- **Entidade única:** viabilidade não confirmada. Se o enquadramento exigir estrutura própria incompatível com a sociedade única, isso deve ser informado, não contornado por nomenclatura.

3. Desenho da entidade BETTEX

3.1 Funções concentradas na mesma pessoa jurídica

1. Deter ou receber licença dos direitos sobre marca, aplicativo, código e sistemas de IA; documentar a cadeia de titularidade sem presumir que tudo já tenha sido transferido.

2. Emitir BETTEX e assumir obrigações do documento de emissão e do instrumento de participação.

3. Ser titular jurídica das contas e carteiras institucionais, conforme o regime validado; identificar quem controla chaves e poderes de movimentação.

4. Administrar a tesouraria e executar somente as estratégias autorizadas, com contas institucionais e permissões de automação.

5. Apurar resultados, reconhecer créditos, realizar distribuições e cumprir deveres de informação, contabilidade, tributos e identificação.

6. Operar o aplicativo e receber as taxas aprovadas, sem tratar o registro da emissora como licença automática para todo serviço.

Premissa de trabalho: patrimônio institucional na mesma pessoa jurídica, com vinculações e obrigações contratuais. Carteiras e departamentos distintos não são pessoas jurídicas distintas nem garantem patrimônio separado perante credores. Quem possui juridicamente a tesouraria, eventual vinculação patrimonial e a posição dos credores deverão ser expressos no parecer e nos documentos finais.

3.2 Separação interna, sem segunda empresa

- **Tesouraria de investimentos:** destinação de 100% do USDC da venda pública, investimentos e obrigações associadas.
- **Orçamento operacional:** parcela aprovada dos aportes de investidores, taxas recebidas em BETTEX e despesas institucionais; carteira distinta, mas da mesma entidade.
- **Créditos dos titulares:** obrigações de yield apuradas e pendentes, individualizadas por rodada e titular.
- **Provisões fiscais:** obrigação, fonte de cobertura e recolhimento, sem duplicar custo ou dedução.
- **Carteiras pessoais:** ativos dos titulares, fora do patrimônio institucional; fluxo técnico de autocustódia a validar, sem declarar inexistência de custódia apenas pela possibilidade de exportar chaves.

Essa organização mantém a separação econômica aprovada. Não transforma livremente dinheiro da tesouraria em orçamento operacional nem torna reservas caixa disponível para despesas gerais.

3.3 Governança proposta para avaliação

- Sócios, participações societárias, capital, administradores e beneficiários finais serão definidos nos documentos societários. **Percentuais de tokens não são percentuais de ações da empresa.**
- Liderança da entidade aprova políticas, alterações de regras e limites da IA. A IA executa dentro dos mandatos e pode propor alterações; não substitui o responsável jurídico.
- Propor segregação de aprovação de política, execução e conciliação, com funções que podem estar na mesma pessoa jurídica. Quantidade de administradores, assinaturas e alçadas dependem da lei e da decisão final; não são obrigações já escolhidas.
- Manter trilha de aprovações, registros de resultados e conflitos de interesses, especialmente negociação pessoal de tokens por pessoas relacionadas e contratos com partes vinculadas.
- Prever auditoria e verificação independente proporcional ao regime. Serviços externos de certificação, distribuição, contabilidade, custódia ou assessoria não são empresas próprias adicionais.

4. Diretrizes do instrumento de participação

Estas diretrizes preservam o modelo aprovado; não são cláusulas finais prontas para assinatura.

4.1 O que o token concede e não concede

BETTEX concede o direito contratual às distribuições apuradas conforme os critérios documentados de elegibilidade, saldo, tempo, resultados conciliados e reservas. Não representa ações, voto societário, garantia de rendimento, preservação de preço, recompra compulsória ou retirada proporcional do capital da tesouraria.

O token também paga serviços definidos. Essa utilidade não apaga o direito financeiro. A classificação local do instrumento e eventuais direitos obrigatórios dos adquirentes precisam ser respeitados; não afirmar que uma cláusula afasta legislação aplicável.

4.2 Economia que não será alterada nesta estruturação

- Emissão máxima: 1 bilhão de BETTEX; alocação de 65% público, 20% fundador e 15% investidores, com vesting aprovado de 36 meses.
- Venda pública primária: 100% do USDC à tesouraria, inclusive venda direta do projeto a corretoras.
- Aportes ligados à parcela de investidores: 50% tesouraria e 50% capital inicial/desenvolvimento, sem aplicar essa divisão às revendas entre titulares.
- Resultados: critérios existentes de lucro realizado líquido, perdas anteriores, patrimônio atualizado, custos, tributos, reservas e obrigações antes do split. Ganhos não realizados não são distribuíveis por si só.

- Split do lucro elegível: 75% tesouraria e 25% staking, sem taxa administrativa nova sobre esse resultado.
- Compra no aplicativo: alvo de 1% líquido de tributos. Saque USDC do staking: alvo de 2% líquido de tributos. Cobertura fiscal adicional discriminada e autorizada.
- Créditos apurados: registrar direito e obrigação uma vez; transferência confirmada torna valor recebido disponível, sem dupla liquidação.

4.3 Encerramento, insolvência e alterações

Os documentos finais precisam definir evento de encerramento, apuração final, pagamento dos créditos existentes, prioridade de credores, tratamento dos ativos pessoais, destino do patrimônio remanescente e quais alterações de direitos exigem consentimento ou procedimento regulatório.

Não adicionar direito de propriedade proporcional por presunção nem antecipar que todo patrimônio remanescente poderá ser apropriado pelo fundador. A ausência de direito societário não elimina direitos contratuais ou proteções obrigatórias. O destino remanescente permanece uma decisão jurídica e empresarial pendente.

Regras técnicas aprovadas pela liderança não podem ser apresentadas como autorização ilimitada para eliminar créditos já reconhecidos ou alterar retroativamente direitos.

5. Oferta, distribuição e estratégia

Público de referência: objetivo do ano 1 de 100 mil holders e mínimo de 5 mil ativos diários; projeção ampla de 1 milhão de usuários. Não substituímos essa ambição por um fundo exclusivo para profissionais ou oferta privada restrita.

Cada país deve responder sobre oferta de varejo, negociação secundária, distribuidores, investidores estrangeiros e identificação. A licença de emissão doméstica não libera marketing e distribuição mundial. No Brasil, o Parecer CVM 40 aborda ofertas estrangeiras dirigidas a residentes brasileiros e o enquadramento funcional dos tokens [S12].

Para cada estratégia — previsões, ações/cripto, surebet e cassinos — obter confirmação de: elegibilidade da sociedade, territorialidade, conta institucional, automação, custódia, produto permitido e tratamento tributário. Não presumir que uma plataforma aceite contas corporativas porque atende pessoas físicas. Não usar conta pessoal para esconder operação institucional ou contornar restrições.

Este documento não exclui mercados por decisão automática. Se um mercado impedir aprovação de determinada jurisdição, apresentar o conflito ao criador antes de alterar o escopo.

6. Tributação e caixa da entidade única

Repassar economicamente o custo tributário ao produto não muda quem é o contribuinte ou responsável legal pelo recolhimento. Dentro da mesma entidade, mapear separadamente emissão, investimento, resultados subjacentes, receita de serviços, alienação de tokens,

créditos e pagamentos ao titular.

Preservar a cobertura econômica aprovada: tributos da entidade financiados pela cobrança e/ou deduções da tesouraria ou pagamentos, conforme fonte validada, sem depender de aporte próprio para esse custo e sem segunda dedução. Retenção individual não é simplesmente qualquer imposto da empresa.

Não usar tabela universal de gross-up para decidir base tributária ou regime. Benefícios de El Salvador, particularidades de Dubai e tributação da Sérvia exigem análise por receita, entidade e país do beneficiário. Carteira fiscal em BETTEX precisa de plano de conversão e liquidez para obrigações que devam ser recolhidas em outra moeda.

Orçamento a solicitar: incorporação e registros; capital regulatório eventualmente exigido; assessoria; estruturador, certificador e distribuidor; auditoria; contas, custódia e tecnologia; responsável por compliance; manutenção anual. Separar custos de capital vinculados, não apresentar tudo como “preço de abrir a empresa”. Valores e prazo total ainda não confirmados.

7. Pacote a preparar antes da incorporação e da oferta

1. Parecer local sobre empresa única, instrumento, investimento coletivo e todas as atividades.

2. Forma societária, denominação, sócios, administradores, capital, sede e beneficiários finais, após escolha de país.

3. Objeto social com atividades reais permitidas; não disfarçar a captação como software.

4. Documento de emissão/DIR ou equivalente, direitos do token e fluxo de oferta e distribuição.

5. Política de tesouraria, regras de resultados e reservas, mandato da IA e alçadas humanas.

6. Modelo contábil e tributário, conciliação, fontes de cobertura e liquidação.

7. Identificação, AML, sanções, proteção de dados e controle dos prestadores.

8. Contratos com plataformas e prestadores institucionais; conferência técnica e jurídica dos smart contracts.

9. Termos de encerramento, insolvência, créditos e patrimônio remanescente.

10. Pedido de aprovação de emissão e autorizações adicionais exigíveis, antes de captar ou operar atividade regulada.

Perguntas iguais para os três países

- A mesma sociedade pode emitir esse token, administrar a tesouraria e operar o aplicativo sem segunda pessoa jurídica própria?
- O modelo é emissão de renda, instrumento financeiro, investimento coletivo ou combinação? Quais direitos e autorizações são obrigatórios?

- É possível captar varejo na escala pretendida e atender os países-alvo? Quem pode distribuir e negociar o token?
- Quais serviços do aplicativo exigem autorização própria e quais podem ser prestados por terceiros independentes?
- Quais estratégias e plataformas são admissíveis, inclusive apostas como cliente institucional, sem confundir a empresa com organizadora de jogos?
- Qual identificação é necessária para emitir, transferir, participar do yield e receber pagamentos? Um parceiro pode executar controles, com quais responsabilidades?
- Quem é titular do patrimônio, qual a posição dos holders e o que sucede na insolvência?
- Quais custos, capital, substância, tributos e manutenção anual são exigidos, com fontes normativas e proposta profissional por escrito?

Critério de decisão

Priorizar o país que confirmar conjuntamente: entidade única, token de resultados sem participação societária, varejo, estratégias admissíveis e operação sustentável. Não escolher por slogan “cripto-friendly”, por suposta isenção de todos os impostos ou por preço de registro. Uma exigência de estrutura incompatível deve ser registrada como incompatibilidade, não assumida como solução aprovada.

8. Fontes e limites da consulta

Fontes oficiais consultadas ou rechecadas em 3 de outubro de 2026; traduções e materiais históricos são identificados. Esta revisão não é pesquisa exaustiva de todas as normas, nem consulta individual aos reguladores. Uma fonte de projeto de lei de 2022 foi identificada e excluída das conclusões normativas; a versão publicada no portal de jurisprudência é a utilizada abaixo.

- **S1 — El Salvador, Ley de Emisión de Activos Digitales, Decreto 643, texto no portal de jurisprudência:** lei publicada. Definição de Oferta Pública de Ingresos; arts. 19, 22 e 23. O texto contém marcações de reforma; não se afirma consolidação exaustiva de todas as alterações até 2026.
- **S2 — CNAD, Perguntas frequentes:** requisitos e processos. Exige avaliação da emissão, DIR, certificador e estruturação. Prazos de avaliação descritos não são prazo total para abrir e lançar BETTEX.
- **S3 — CNAD, aviso PMARISCO 1, abril/2026:** token de renda. Não é aprovação de estratégias de investimento da BETTEX.
- **S4 — CNR, plataforma Crea Empresa:** formas comerciais e registros.
- **S5 — VARA, Virtual Asset Issuance Rulebook, versão disponibilizada de 19/05/2025:** texto. Categorias e distribuidor licenciado; classificação de BETTEX ainda não obtida.
- **S6 — DFSA, criação do regime Investment Tokens, 25/10/2021:** explicação oficial. Material histórico; regras operativas atuais e permissibilidade específica pendentes.
- **S7 — GCGRA, Licensing:** regulação dos jogos comerciais.

- **S8 — NBS, Law on Digital Assets, tradução inglesa da lei sérvia:** arts. 3, 4, 7 e 10. Tradução não substitui o texto sérvio vigente.
- **S9 — Comissão sérvia, alterações dos fundos alternativos:** vigência em 12/12/2025.
- **S10 — APR, Formation:** registro de empresas. Conteúdo anteriormente consultado e evidência de busca oficial; acesso integral bloqueado na consulta recente. Não utilizado para orçamento ou exigências regulatórias específicas.
- **S11 — Administração sérvia de jogos, lei traduzida, 18/2020 e 94/2024:** art. 10. Texto sérvio prevalece.
- **S12 — CVM, Parecer de Orientação 40:** tokens e oferta estrangeira.

Resultado desta etapa: proposta preparatória escrita de entidade única e prioridades de consulta. Nenhuma empresa constituída, emissão habilitada, autorização obtida, regime tributário aprovado ou cláusula contratual assinada. A documentação econômica permanece preservada; a homepage não foi alterada.
